المقالات
والبحوث
العلمية
(٦)

عنوان البحث

خِتَانُ الإِنَاثِ
دِرَاسَةٌ حَدِيْثِيَةٌ فِقْهِيَةٌ

كتبه:

الدَّكْتُورُ/ فَيْصَلُ بْنُ مُحَمَّد بنِ عَلِي

من منشورات مركز القرن الأفريقي للبحوث العلمية وجمعية النهوض


بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن الحمد لله، نَحمَده ونستعينه ونستغفرهُ ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالناُ من يهده الله فلا مضل لهُ ومن يُضلل فلا هادي لهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهُ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾ (١)

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١﴾ (٢)

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾ (٣)

أما بعدُ فإن خيرَ الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلُ مُحدثةٍ بِدْعةٌ، وكلُ بِدعةٍ ضَلالةٌ، وكلُ ضلالة في النَّار(١).

---

(١) سورة آل عمران (١٠٢)

(٢) سورة النساء (١)

(٣) سورة الأحزاب (٧٠ -٧١)

مما شَاعَ وكَثُر الحديث عنه في الآونة الأخيرة ختان الإناث من قبل الهيئات المراعية -زعموا- في حقوق الإنسان، واعتمد رسميّاً في الأمم المتحدة على أنه تشويهٌ وجريمة في حق المرأة[٢].

وفي قُطْرنا كَثُرَ المهتمون بأمره، وأصبح -أحياناً- الشغل الشاغل عند بعض الهيئات المَحَليّة التي بلغ عدُّها عشرات.

وكُثر -أيضاً- المعترضون تلك الهيئات من جميع طبقات المجتمع، وراو أن تلك الهيئات لا تُريد من وراء صيحاتهم وإظهارهم الاهتمام بالمرأة للأمة خيراً، وتَركِيزُهم على هذا الأمر له دواعٍ غيرُ أخلاقيّةٍ من نشر الرذائل والفواحش في المجتمع المحافظ.

---

[١] كان هديه ﷺ استفتاح خطبه بتلك الكلمات المباركات، رواها جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. مسلم (ك/ الجمعة رقم الحديث ٢٠٤٢)، ورويت بألفاظ أخرى أيضاً.

[٢] لخصت منظمة الصحة العالمية سبب المنع بما يلي:

١) أنه تشويه الأعضاء التناسلية لا يعود بأية منافع تُذكر، بل إنه يُلحق أضراراً بالفتيات والنساء من جوانب عديدة. فتلك الممارسة تنطوى على استئصال نسيج تناسلى أنثوى سوى وعادى وإلحاق ضرر به، كما أنها تعرقل الوظائف الطبيعية لأجسام الفتيات والنساء.

٢) حصول المضاعفات التي قد تظهر فوراً بعد إجراء تلك الممارسة الإصابة بآلام مبرحة، وصدمة، ونزف أو انتان (عدوى بكتيرية)، واحتباس البول، وظهور تقرحات مفتوحة في الموضع التناسلي، والتعرّض لإصابات في النسيج التناسلي المجاور.

وهناك نوعٌ من الختان في قُطْرنا وغيرِه من الأقطار الإسلامية لا تُقرّه الشريعة وليس محل خلاف عند أهل العلم وهو المسمى بالختان الفرعوني[1].

وفي هذه الورقات كشفٌ عن حقيقةِ هذه المسألةِ العلمية الشرعية وتمييز ما يجوز منها شرعاً مما هو ممنوع فيه مبيناً المسلك الراجح والصواب فيها، وسميتها: (خِتَانُ الإِنَاثِ دِرَاسةً حَدِيْثِيَّةً فِقْهِيّةً).

---

[1] سُمي الختان الفرعوني للإناث بهذا الاسم لأنه يرجع إلي عصر الفراعنة القدماء في مصر، والمقصود بالختان الفرعوني للإناث: هو استئصال كلي لعضو الختان (وهو البظر) بحيث يصبح غير موجود تماماً في المرأة، وهذا يؤدي إلي فقدان المرأة شهوتها تماماً. (الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد محمد كنعان ـ صـ٤٢٣: صـ٤٢٤)

خطة البحث:

انفلق هَيْكَلُ هذا البحثِ إلى مُقَدِمةٍ ومَبْحَثين وخاتمة.

أما المُقدمة فذكرتُ فيها أهميّةَ الموضوع، وأسبابِ البَحْث، وتعريف مفردات البحث.

وأما المبحث الأول: فأذكر فيه مرويات السّنّة في خِتَانُ الإِنَاثِ

وأما المبحث الثاني: ففيه دراسة فقهية في المسألة.

وأما الخاتمة: فأذكر فيها أهم ما توصلتُ إليه من نتائج.

منهجي في هذا البحث:

أولاً: المرويات:

١) أتتبع المرويات الواردة في ختان الإناث من مصادرها الأصلية.

٢) إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بذكر المصدر فقط، إلا إذا كان هناك زيادات في غير الصحيحين أو في أحدهما.

٣) إذا كان الحديث أو الأثر في غيرهما فأخرجه تخريجاً علمياً.

ثانياً: الدراسة الفقهية:

١) أنقل أقوال أهل العلم في المسألة ناقلاً من مصادرها الأصلية.

٢) أرتّبُ تلك الأقوال حسبَ الأقدمية في الوفاة.

٣) إذا كان دليلهم في المسألة الأحاديث المذكورة في المرويات فأحيل إليها، وإذا كان تعليلاً أو غير ذلك فسأذكرها.

المَبْحَثُ الأَوَلُ:

مَرْوِيَّاتُ السّنّة في خِتَانُ الإِنَاثِ

توطئة:

تعريف الختان:

الختان : أصل من مادة خَتَنَ يخِتِنُ خَتْنا فهو مختون، والخِتانَةُ صنعته، والختان ذلك الأمر كله وعلاجه، وطعامه: العذار. والخِتان -أيضا-، موضع القطع من الذكر[١].

وأَصل الخَتْن: القطعُ، ويقال» :أُطْحِرَتْ خِتانَتُه :«إِذا» اسْتُقْصِيَتْ في القَطْعِ«، وتسمى الدَّعوةُ لذلك» خِتانًا[٢].

والخَتْنُ: فِعْل الخاتن الغُلام. والخِتان ذلك الأَمْرُ كُلُّه وعِلاجُه[٣]

الختان لغة: اسم للختن. يقال: خَتَنَ الغلامَ والجارية يَخْتِنُهما ويَخْتُنُهما خَتْنًا.

والاسم :الخِتانُ والخِتانَةُ، وهومَخْتُونٌ[٤].

والخِتانُ :موضع الخَتْنِ من الذكرِ، وموضع القطع من نَواة الجارِيةِ. ومنه الحديث المرويُّ عن عائشة بنت أبي بكر» :إِذَا جَاوزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وجَبَ الْغُسْلُ"[٥]. ،

---

[١] كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (٤/ ٢٣٨)

[٢] لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ابن منظور الأنصاري (١٣/ ١٣٧)

[٣] تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (٧/ ١٣٢)

[٤] المصدر السابق (١٣/ ١٣٧)

[٥] المصدر السابق (٧/ ١٣٢).

وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. ويُقال لقَطْعهما :الإِعْذارُ والخَفْضُ[١]

وقال الحافظ : العراقي: وَيُسَمَّى خِتَانُ الرَّجُلِ إِعْذَارًا بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، وَالرَّاءِ[٢]، وقال الحافظ ابن حجر: "قَالَ النَّوَوِيُّ وَيُسَمَّى خِتَانُ الرَّجُلِ إِعْذَارًا بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ خَفْضًا بِخَاءٍ وَضَادٍ مُعْجَمَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو شَامَةَ كَلَامُ أَهْلِ اللُّغَةِ يَقْتَضِي تَسْمِيَةَ الْكُلِّ إِعْذَارًا وَالْخَفْضُ يَخْتَصُّ بِالْأُنْثَى قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ عُذِرَتِ الْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ وَأَعْذَرْتُهُمَا خَتَنْتُهُمَا وَأَخْتَنْتُهُمَا وَزْنًا وَمَعْنًى قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَالْأَكْثَرُ خُفِضَتِ الْجَارِيَةُ"[٣]، ويُقال للذي لم يُختن: أقلف، والمرأة» قلفاء[٤]

أمَّا في الاصطلاح، فإنَّ المعنى لا يخرج عن المعنى اللُّغوي، لأن المعنى اللُّغوي هو القطع؛ قال النووي: وَخِتَانُ الرَّجُلِ: قَطْعُ الْجِلْدَةِ الَّتِي تُغَطِّي الْحَشَفَةَ حَتَّى تَنْكَشِفَ جَمِيعُ الْحَشَفَةِ، وَيُقَالُ لِتِلْكَ الْجِلْدَةِ: الْقُلْفَةُ... وَأَمَّا مِنَ الْمَرْأَةِ، فَتُقْطَعُ مِنَ اللَّحْمَةِ الَّتِي فِي أَعْلَى الْفَرْجِ فَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ، وَتُشْبِهُ تِلْكَ اللَّحْمَةُ عُرْفَ الدِّيكِ،

---

[١] المصدر السابق (١٣/ ١٣٧).

[٢] طرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن العراقي (٢/ ٧٥).

[٣] فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (١٠/ ٣٤٠).

[٤] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (٢/ ٥١٤)

فَإِذَا قُطِعَتْ، بَقِيَ أَصْلُهَا كَالنَّوَاةِ[١]، وقال الحافظ: قَطْعُ بَعْضٍ مَخْصُوصٍ مِنْ عُضْوٍ مَخْصُوصٍ[٢]. وقال أيضاً: وَالْخَتْنُ قَطْعُ جِلْدَةِ كَمَرَتِهِ وَخِفَاضُ الْمَرْأَةِ وَالْخَفْضُ قَطْعُ جُلَيْدَة فِي أَعْلَى فَرْجِهَا تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ[٣].

وقال أبوعبدالله الخرشي المالكي: "وَهُوَ -في الذكور- قَطْعُ الْجِلْدَةِ السَّاتِرَةِ، وفِي النِّسَاءِ -وَيُسَمَّى الْخِفَاضُ- وَهُوَ قَطْعُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ الْجِلْدَةِ الَّتِي فِي أَعْلَى الْفَرْجِ"[٤].

---

[١] فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٠/ ٣٤٠).

[٢] فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٠/ ٣٤٠).

[٣] المصدر نفسه (١/ ٣٩٥).

[٤] شرح مختصر خليل للخرشي (٣/ ٤٨).

الحديث الأول: عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:"الخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ".

التخريج:

هذا الحديث وراه حَجَّاجِ بن أَرْطَأَةَ واختلف عنه في أوجه؛ فرواه عبّاد بن العوّام واختلف عنه فرواه ابن أبي شيبة عن عباد عنه عن رجل عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مرفوعاً، أخرجه ابن أبي شيبة[١]،

ورواه سُريج وحَفص بن غِياثُ عن عبّاد بن العوّام عن حَجَّاجِ بن أرطأة عن أبي مليح -بلا واسطة- عن أبيه أسامة بن عُمير؛ فجعلوا الحديث من مسند أسامة.

أخرجه أحمد[٢]،وأبو يعلى الموصلي[٣]، والبيهقي[٤]

وَرواه مُحمد بن فُضيل، واختلف عنه، فرواه عليُّ بنُ المنذرِ عنه عن حجّاج عن أبي مليح عن شدّاد به، بدون واسطة، أخرجه أبو طاهر المخلِّص[٥]

ورواه وَاصلُ بنُ عبدالأعلى عنه عن حَجَاج عن أبي مليح عن أبيه عن شداد بن أوس، فزاد بين أبي مليح وشداد راوياً وهو والد أبي مليح. أخرجه الطبراني[٦].

---

[١] المصنف (١٣/ ٤٧٣-٤٧٤ رقم ٢٦٩٩٨)، والأدب (ص٢٣٣).

[٢] المسند (٣٤/ ٣١٩ رقم ٢٠٧١٩)

[٣] المقصد العلي فى زوائد مسند أبي يعلى الموصلي (٢/ ٢٠٥٩).

[٤] السنن الكبرى (٨/ ٥٦٣).

[٥] المخلصيات (٣/ ٤٠٦).

[٦] المعجم الكبير (٧/ ٢٧٣).

وهذه الطرقُ مَدَارُها على حَجَّاجِ بن أَرْطَأَةَ بن ثَور النَّخعِي أبو أَرْطَأَةَ الكوفي القاضي، وهو صدوق كَثِيرُ الخطأ والتدليس[١].وهو مع ضعفه اضطرب في روايته لهذا الحديث اضطراباً شديداً كما ترى.

وَرُوِي من وَجهٍ آخر من غير طريق حَجَّاجٍ، وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم في العلل[٢]، والبيهقي في الكبرى [٣]كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد عن حَجَّاجٍ عن مَكْحُول عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعاً بمثل رواية شداد.

وهذا الطريق معلول؛ قال ابن أبي حاتم: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنِ أَبِي المُلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟.

قَالَ أَبِي : الَّذِي أَتَوَهَّمُ أَنَّ حَدِيثَ مَكْحُولٍ خَطَأٌ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ حَجَّاجٍ مَا قَدْ رَوَاهُ مَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي الشِّمَالِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : خَمْسٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : التَّعَطُّرُ وَالْخِتَانُ وَالسِّوَاكُ فَتَرَكَ أَبَا الشِّمَالِ ، فَلا أَدْرِي

---

[١]تقريب التهذيب رقم الترجمة(١١١٩).

[٢]العلل لابن أبي حاتم (٥/ ٦٤٧).

[٣]السنن الكبرى (٨/ ٥٦٣).

هَذَا مِنَ الْحَجَّاجِ ، أَوْ مِنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَقَدْ رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

وأخرجه -أيضاً- الطَّبرانيُ في المعجم الكبير[١]، وفي مُسند الشّاميين[٢]، والبَيْهقيُ في السُّننِ الكُبرى[٣]، من طُرقٍ عن بشير بن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس موقوفاً عليه.

وأخرجه -أيضاً- الطَّبرانيُ[٤]، والبَيْهقيُ[٥]، من طُرقٍ عن مُحَمد بنِ عَجلَان عن عِكرِمَة عن ابنِ عَبَّاس مَرفوعاً. قال البيهقي: ولا يصح رفعه[٦].

والمحفوظُ من حديث ابن عبّاس رضي الله عنه هو طريق قَتَادة بن دعامة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس رضي الله عنه موقوفاً؛ لأن ابن عجلان خالفه من هو أوثق منه وهو قتادة بن دعامة.

وهذا الطريق المحفوظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه علتان: الأولى: عنعنة قتادة بن دعامة، وهو موصوف بالتدليس. والثانية: تفرد سعيد بن بشير، الرواي عن قتادة ؛ ففي روايته عن قتادة ضعف، وهو من طبقة الشيوخ في قتادة.

---

[١] المعجم الكبير (١١/ ٢٣٣).

[٢] مسند الشاميين (٤/ ٤٨).

[٣] السنن الكبرى (٨/ ٥٦٣).

[٤] المعجم الكبير (١١/ ٢٣٣)، وفي مسند الشاميين (١/ ٩٨).

[٥] السنن الكبرى (٨/ ٥٦٣).

[٦] السنن الصغرى (٣/ ٣١)

الخلاصة: هذا الحديثُ مَداره في جميع الطرق -كما مرّ- على حَجَّاجِ بن أَرْطَأَةَ بن ثور النخعي أبي أَرْطَأَةَ الكوفي القاضي، وسَبقَ بَيانُ دَرجَتِه، وأنه صدوق كثير الخطأ والتدليس مع اضطرابه في روايته لهذا الحديث؛ والحديث ضَعيفٌ بسببه، ولا يَصحُّ هذا الحديث مرفوعاً ولا موقوفاً.

الحديث الثاني: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الخِتَانَ بِالخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ».

التخريج

ورى هذا الحديث عددٌ من الصحابة: عائشة، وأبو هريرة، وأبو أمامة، ومعاذ بن جبل، رضي الله عنهم أجمعين.

أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري[١]، ومسلم[٢]، و أبو دواد[٣]، والنسائي[٤]، والدارمي[٥]، والطبراني[٦]، والبيهقي[٧]، كلهم من طرق عن الْحَسَنِ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولفظه: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الخِتَانَ بِالخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ».

---

[١] الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري (كِتَابُ كِتَابُ الغُسْلِ ، بَابٌ: إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ رقم الحديث ٢٩١).

[٢] المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم= صحيح مسلم (ك/ الطهارة، بَابُ نَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ رقم الحديث ٨٧).

[٣] السنن (ك/ الطهارة باب في الإكسال رقم الحديث ٢١٦)

[٤] السنن (ك/ الطهارة أبواب الغسل رقم الحديث١٩٧)

[٥]السنن (ك/ الطهارة باب في الغسل من الجنابة ص١٩٤)

[٦] المعجم الأوسط (٣/ ٣٦٣).

[٧] السنن الكبرى (١/ ١٦٣)، والصغرى (١/ ٤٧).

وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم[١] من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قَالَ: اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ لاَ يَجِبُ الْغُسْلُ إِلاَّ مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ. فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهْ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَىْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ. فَقَالَتْ لاَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ. قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم-... فذكرت الحديث.

وأما حديث معاذ بن جبل فأخرجه أحمد[٢] من طريق ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مرفوعاً «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». وفي إسناده جهالة.

وأما حديث أبي أمامة الباهلي فأخرجه الطبراني[٣] من طريق القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

والحديثُ صحيحٌ، متفق عليه، بل من أعلى مَرَاتِبِ الصَّحِيح، وهو ما اتَّفَقَ عليه الشَيْخَان مع الشواهد الكثيرة الأخرى.

---

[١] صحيح مسلم (ك/ الطهارة رقم الحديث٨١٢).

[٢] المسند (٣٦/ ٣٧٢).

[٣] المعجم الكبير (٨/ ٢٤٤).

الحديث الثالث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ»

التخريج

أخرجه البخاري[١]. ومسلم[٢]. كلاهما من طريق الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث.

والحديثُ صحيحٌ، متفق عليه، بل من أعلى مَرَاتِبِ الصَّحِيح، وهو ما اتَّفَقَ عليه الشَيْخَان.

معنى الفطرة:

قال الخطابي[٣]. وابن بطال[٤].: السنّة.

وذكر الإمام النووي[١]. عن بعض أهل العلم أَنَّهَا مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِم، وعن بعضهم: هِيَ الدِّينُ.

---

[١] الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري (كِتَابُ اللِّبَاسِ، بَابُ قَصِّ الشَّارِبِ رقم الحديث ٥٨٨٩).

[٢] المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم= صحيح مسلم (ك/ الطهارة، باب خصال الفطرة رقم الحديث ٢٥٧).

[٣] معالم السنن (٤/ ٢١١).

[٤] شرح صحيح البخاري (٩/ ٦٨).

وقال ابن دقيق العيد[٢].: الْجِبِلَّةُ الَّتِي خَلَقَ اللهُ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَجَبَلَهُمْ عَلَى فِعْلِهَا.

---

[١] المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٣/ ١٤٨)

[٢] إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ١٢٣).

الحديث الرابع: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- «لاَ تُنْهِكِي[١]. فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ»[٢].

التخريج

رَوَى هذا الحَدِيثَ عَدَدٌ من الصَّحَابةِ: أمُ عَطِية والضَّحَاك بنُ قَيْسٍ وأنسُ بنُ مالكٍ، وعَطِيةُ القُرَظِي وعَلِيُ بن أبي طالبٍ رضي الله عنهم.

فأما حديثُ أمِّ عطية فأخرجه أبو داود[٣]. -ومن طريقه البيهقي[٤].- من طرق محمد بن حسّان عن عبدالوهَّاب الكُوفي عن عبدالملك بن عُمَير عن أم عطية به.

وفي إسناده محمد بن حسّان هذا. قال أبو داود عَقِب إخراجِهِ هذا الحديثَ : ومحمد بن حسّان مجهول الحديث، ضَعِيْف.

---

[١] قوله: "لا تنهكي" بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِهِمَا . قال الخطابي: معناه لا تبالغي في الخفض والنهك المبالغة في الضرب والقطع والشتم وغير ذلك، وقد نهكته الحمى إذا بلغت منه وأضرت به. معالم السنن (٤/ ١٥٨).

[٢] وقوله: "أَحْظَى" : بِسُكُونِ مُهْمَلَةٍ وَفَتْحِ مُعْجَمَةٍ أَيْ أَنْفَعُ (لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ): أَيْ أَلَذُّ (إِلَى الْبَعْلِ) أَيِ الزَّوْجِ، فَإِنَّهُ إِذَا بُولِغَ فِي خِتَانِهَا لَا تَلْتَذُّ هِيَ وَلَا هُوَ؟. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (٧/ ٢٨٣٤).

[٣] سنن أبي دواد (ك/ الأدب، باب الختان رقم الحديث٥١١٩)

[٤] السنن الكبرى (٨/ ٣٢٤).

قال ابن الملقن: قلت: أما جَهَالَة مُحَمَّد بن حسان فَلَا نسلمها لَهُ؛ لِأَنَّهُ الشَّامي المصلوب فِي الزندقة التَّالِف، وَقد اسْتَفَدْت ذَلِك من كتاب «إِيضَاح الْإِشْكَال » لِلْحَافِظِ عبد الْغَنِيّ حَيْثُ قَالَ: بَاب مُحَمَّد بن سعيد الشَّامي المصلوب فِي الزندقة، ثمَّ ذكر لَهُ حَدِيثا، ثمَّ قَالَ: وَهُوَ مُحَمَّد بن أبي قيس، وَذكر لَهُ حَدِيثا، ثمَّ قَالَ: وَهُوَ مُحَمَّد بن الطَّبَرِيّ، وَذكر لَهُ حَدِيثا ثمَّ قَالَ: وَهُوَ مُحَمَّد بن حسان وَرَوَى لَهُ هَذَا الحَدِيث وَذكر لَهُ حَدِيثا آخر وَهَذَا نَفِيس يتَعَيَّن عَلَى طَالب الحَدِيث الْوُقُوف عَلَيْهِ، وَقد تبع أَبُو دَاوُد فِي ذَلِك ابْن عدي فَقَالَ فِي «كَامِله» : مُحَمَّد بن حسان لَهُ أَحَادِيث لَا يُوَافق عَلَيْهَا ثمَّ أورد هَذَا الحَدِيث، ثمَّ قَالَ: مُحَمَّد هَذَا لَيْسَ بِمَعْرُوف وَلَا يعرف إِلَّا من هَذَا الطَّرِيق قَالَ: وَلم [أر لمُحَمد غير] هَذَا الحَدِيث وَحَدِيث آخر، وَكَذَا الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة فَقَالَ: رَوَاهُ أَيْضا مَرْوَان ابْن مُحَمَّد عَن مُحَمَّد بن حسان، ثمَّ ادَّعَى جهالته وَقد عرفت عَيبه وَأَنه كَذَّاب وَضاع[1]..

قال ابن القطان: وَضَعفه –يعني به عبدالحق الإشبيلي- بِأَن مُحَمَّد بن حسان مَجْهُول. وَلم يبين حَال عبد الْوَهَّاب هَذَا[2].

أما حديث الضحاك بن قيس فأخرجه الطبراني في الكبير[3]. ومن طريقه أبو نُعَيم[4]، والحاكمُ[1]، والبَيْهَقِي[2]..، كُلُهم من طُرُقٍ عن عبيدالله بن عمرو عن رجل

---

[1] البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (٨/ ٧٤٦).

[2] بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (٣،٢٦٥).

[3] المعجم الكبير (٨/ ٢٩٩).

[4] معرفة الصحابة (٣/ ١٥٣٧).

من أهل الكوفة عن عبدالملك بن عُمَير عن الضحاك بن قيس، قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْفِضِي، وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ».

هذا الإسناد هو هكذا عند الطبراني عن رجل من أهل الكوفة وعند الحاكم عَن زيد بن أبي أنيسَة بدل رجل من أهل الْكُوفَة.

اختلف في الضحاك بن قيس من هو؟ فقَالَ الْمفضل بن غَسَّان العلائي: سَأَلت أَبَا زَكَرِيَّا - يَعْنِي: يَحْيَى بن معِين - عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: الضَّحَّاك بن قيس هَذَا لَيْسَ بالفهري[٣]..

ذكره أَبُو نعيم هذا الحديث في تَرْجَمة الضَّحَّاك بن قيس الفهري[٤].

واختلف في سماع الضحاك. ذكر الْوَاقِدِيّ : أَن الضَّحَّاك هَذَا لم يسمع من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -، قَالَ: وَالصَّوَاب قَول ابْن جرير أَنه سمع مِنْهُ؛ فقد صَحَّ لَهُ عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - رِوَايَات ذكر فِيهَا سَمَاعه من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَذكر أَحَادِيث مِنْهَا هَذَا الحَدِيث.

---

[١] المستدرك (٣/ ٦٠٣).

[٢] السنن الصغير (٣/ ٣٤٤).

[٣] السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٥٦٢).

[٤] معرفة الصحابة (٣/ ١٥٣٧).

واختلف على عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو من ثلاثة أوجه: فرواه علي بن مَعْبَد الرَّقِيُ وعَبدالله بنُ جَعْفر عنه عن رَجُلٍ من أهل الكوفة عن عبدالملك بنِ عُمير عن الضحاك به،

ورواه مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّجُلَ الْكُوفِيَّ بَيْنَهُمَا،

ورواه العَلَاءُ بنُ هِلَال الرَّقِي عنه عن زيد بن أَبِي أُنَيْسَةَ، عن عَبدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عن الضحاك به.

والعَلَاءُ بنُ هِلَال الرَّقِي قال أبو حاتم: "مُنْكَرُ الحَدِيثِ ضَعِيفُ الحديث"[١]، وقال ابن حِبّآن: "كان ممن يُقَلِبُ الأَسَانيد ويُغَيِرُ الأسماء لا يَجُوزُ الاحتجاج به بِحَالٍ"[٢].

ومنصور بن صُقر ويقال: بن سُقير وشُقير، سكت عنه البخاري[٣]، و قال أبو حاتم: "ليس بِقَوِيٍّ وفي حديثه اضطراب"[٤]، وقال ابن حِبّآن: "يروي عَن مُوسَى بن أعين وَعبيد الله بن عمرو المقلوبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد"[٥].

---

[١] الجرح والتعديل (٦/ ٣٦١).

[٢] المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (٢/ ١٨٤).

[٣] التاريخ الكبير (٧/ ٣٤٦).

[٤] الجرح والتعديل (٨/ ١٧٢).

[٥] كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (٣/ ٣٩-٤٠).

وعلي بن مَعْبَد وعبد الله بن جعفر ثقتان[١].، والمحفوظ من حديث عبيدالله بن عمرو هو طريقهما، وفيه هذا الراوي الذي لم يسمّ.

قال البيهقي: والرجل الذي لم يسمه أراه محمد بن حسّان الكوفي"[٢].

والحديث ضعيف لا يسلم جميع طرقه من مقال؛ قال العراقي: "ضعيف"[٣].

وأما حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني[٤]، وابن عدي[٥].، و ابن أبي الدنيا[٦].وأبو بشر الدولابي[٧]،والبيهقي[٨]، كلهم من طريق مُحَمَّد بْن سَلَامٍ الْجُمَحِيّ، عن زَائِدة بن أَبِي الرُّقَادِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بلفظ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ خَتَّانَةٌ كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ: «إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا تُنْهِكِي؛ فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا زَائِدَةُ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ.

ولِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ طَرِيقَانِ:

---

[١] تقريب التهذيب رقم الترجمة (٤٨٠١) و (٣٢٥٣).

[٢] السنن الصغير (٣/ ٣٤٤).

[٣] تخريج أحاديث الإحياء(١/ ٣١٢-٣١٣).

[٤] المعجم الأوسط (٢/ ٣٦٨) و الصغير (١/ ٩١).

[٥] الكامل (٤/ ١٩٦).

[٦] العيال (٢/ ٧٧٩).

[٧] الكنى والأسماء (٢/ ١٢٢).

[٨] السنن الكبرى (٨/ ٥٦٢).

الطريق الأول: طَرِيق مُحَمَّد بْن سَلَامٍ المذكور، وتفرد به زَائِدة بن أَبِي الرُّقَادِ، وعنه مُحَمَّد بْنُ سَلَامٍ الجُمَحِيّ

قال ابن عدي: وهذا يَروِيه عن ثَابتٍ زَائِدة بن أَبِي الرُّقَادِ، ولا أَعْلَمُ يَروِيه غيره، و زَائِدة له أحاديثُ حسانٌ، وهي أحاديثُ إفراداتٌ، وفي بعض أحاديثِه ما يُنْكَرُ[١].

وقال الطبراني: لم يَرْوه عن ثَابتٍ إلا زَائِدة، تَفَرَد به مُحَمَّد بْنُ سَلَامٍ ،وقال أيضاً: لم يَرو هذا الحديث عن أنس إلا ثابتٍ، ولا عن ثَابتٍ إلا زَائِدة ، تَفَرد به مُحَمَّد بْنُ سَلَامٍ [٢].

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وإسنادُه حَسن[٣].

والراجح -والعلم عند الله- أن إسناده ضعيف؛ لضعف زَائِدة بن أَبِي الرُّقَادِ. قال أبو زكريا ابن مَعِينٍ: "ليس بِشيء"[٤]، وقال علي ابن المديني[٥]: "رَوَى مَنَاكِيرَ"، وقال البخاري[٦]: "مُنكَرُ الحديث"، وقال أبو داود[٧]: "لا أعرِفُ خَبَرَهُ، وقال ابن

---

[١] الكامل (٤/ ١٩٦).

[٢] المعجم الأوسط (٢/ ٣٦٨) و الصغير (١/ ٩١).

[٣] مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٥/ ١٧٢).

[٤] سؤلات ابن طهمان ص(٦٤).

[٥] الضعفاء الكبير للعقيلي(٢/ ٨١).

[٦] التاريخ الكبير (٣/ ٤٣٣).

[٧] سؤلات أبي عبيد الآجري ص(٢٣٤).

حِبَّان[١]: "يَرْوِي الْمَنَاكِير عَن الْمَشَاهِير لَا يحْتَج بِهِ وَلَا يكْتب إِلَّا للاعتبار"، وقال ابن عدي[٢]: "وَهَذَا يَرْوِيهِ عَنْ ثَابِتٍ زَائِدَةُ بْنُ أَبِي الرُّقَادِ، ولاَ أَعْلَمُ يَرْوِيهِ غَيْرُهُ وَزَائِدَةُ بْنُ أَبِي الرُّقَادِ لَهُ أَحَادِيثُ حَسَّانَ يَرْوِي عَنْهُ الْمُقَدِّمِيُّ وَالْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحمد بْنُ سَلامٍ وَغَيْرُهُمْ وَهِيَ أَحَادِيثُ إِفْرَادَاتٍ وفي بعض أحاديثه ما يُنكر"، وقال الذهبي[٣]: "ضَعِيفٌ"، وقال عُبيد الله بن عمر القَوَارِيرِي[٤]:كتبتُ كل شَيْء عَنهُ وَأنكر الحَدِيث الَّذِي حدّث بِهِ مُحَمَّد بن سَلام الْجُمَحِي عَن زَائِدَة بن أبي الرقاد عَن ثَابت عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَام عَطِيَّة... فذكر الحديث.

الطَرِيق الثاني: طَرِيق إسماعيل بن أبي أمية عن أبي هِلاَل الرَّاسِبِي عن الحسَنِ، ثنا أَنَسٌ رضي الله عنه، ولفظه: كَانَتْ خَتَّانَةٌ بِالْمَدِينَةِ، يُقَالَ لَهَا أُمُّ أَيْمَنَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُمَّ أَيْمَنَ، إِذَا خَفَضْتِ فَاضْجَعِي يَدَكِ، وَلا تُنْهِكِيهِ، فَإِنَّهُ أَسْنَى لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الرِّجَالِ».

و أخرج هذا الطَرِيق أبو الشَيخ الأَصْبهاني[٥]، ومن طريقِه أبو نُعيم الأصبهاني[٦] من طريق جَعفر بنِ أحمدَ بنِ فارسٍ، ثنا إسماعيل بن أبي أمية به.

---

[١] المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (١/ ٣٠٨).

[٢] الكامل في ضعفاء الرجال (٤/ ١٩٦).

[٣] ميزان الاعتدال (٢/ ٦٥).

[٤] الجرح والتعديل (٣/ ٦١٣)، وتاريخ أسماء الثقات ص(٩٣).

[٥] طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (٣/ ٣٤٦).

[٦] تاريخ أصبهان (١/ ٢٩٦).

وفي هذا الطريق أبو هِلال، واسمه مُحمد بن سُليم، مختلف فيه،

قالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ[١].

وقال أبو حاتم: مَحَلُه الصِّدقُ لم يَكُن بذاك المَتِينُ[٢].

وقال النسائي[٣]: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

وقال ابن حِبَّان البُسْتِي[٤]: "والذي أَمِيلُ إليه في أبي هِلاَل الرَّاسِبِي: تركُ ما انفرد به من الأَخْبَار التي خَالفَ فيها الثِّقات، والاحتجاجُ بما وَافَقَ الثقات وقَبولُ ما انفرد من الروايات التي لم يُخَالِف فيها الأثبات التي ليس فيها مَنَاكِير".

وقال الحافظ[٥]: "صَدُوق فيه لِيْنٌ".

وأما حديث عَطِية القُرَظِي فأخرجه ابن أبي الدنيا[٦] من طريق يحيى بن يوسف الزِّمّي عن عبد الله بن عمرو عن عَطِية القُرَظِي ، ولفظه: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ خَافِضَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشِمِّي وَلَا تَحِفِّي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ».

وإسناده منقطع لأنّ عبيد الله بن عمرو -وهو الرَّقيُ- لم يُدرِك عَطِيةَ القُرَظِي.

---

[١] كتاب المجروحين (٢/ ٢٨٣).

[٢] الجرح والتعديل (٧/ ٢٤٧).

[٣] الضعفاء والمتروكون ص(٩٠).

[٤] المصدر السابق.

[٥] تقريب التهذيب رقم الترجمة (٥٩٢٣).

[٦] العيال (٢/ ٧٨٠).

وأما حديث عَلِي رضي الله عنه فأخرجه الخطيب[١] من طريق أبي غَسَّان عَوفِ بنِ مُحمدِ بنِ عبد الحميد المَدَائِنِي، ثنا أبو تَغْلِب عبد الله بنِ أحمد بنِ عبدالرحمن الأنصاري، ثنا مِسْعَرٌ عن عمرو بن مُرَّة عن أبي البُخْتَرِي عن عَلِي رضي الله عنه، ولفظه: كَانَتْ خَفَّاضَةٌ بِالْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي، وَلا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْوَجْهِ، وَأَرْضَى لِلزَّوْجِ».

وهذا الإسناد فيه انقطاع؛ لأن أبا البُخْتَرِي واسمه سعيد بن فَيْرُوز لم يَسْمعْ من عَلِي رضي الله عنه شيئاً.

قال أبو زرعة[٢] والنسائي[٣]: أبو البختري لم يَسْمعْ من عَلِي رضي الله عنه شيئاً.

وفي الإسناد من لم يُذكر له ترجمة، وفيه من لم أعْرِفْ حالَه.

وأما حَديث ابن عُمَر رضي الله عنه فله عنه طريقان:

الطريق الأول: هو ما أخرجه ه البزار[٤] وأبو العبَّاس الأصَمُّ[٥]، وإسماعيل الصَّفَّارُ[٦]، والبيهقي[٧] كلهم من طُرُقٍ عن مِنْدَل - مُثَلَثُ المِيْمِ ساكِنُ النُونِ- بنُ عَلِي العَنَزِي

---

[١] تأريخ بغداد (١٤/ ٢٣٢).

[٢] المراسيل لابن أبي حاتم ص(٧٧).

[٣] السنن الكبرى (٧/ ٤٢١).

[٤] مسند البزار (١٢/ ٣١٨).

[٥] مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار ص (٢٨٨).

[٦] المصدر نفسه.

[٧] شعب الإيمان (١١/ ١٢٦).

عن ابن جُرَيج عن إسماعيل بن أمية عن نافعٍ عن ابن عُمَر رضي الله عنه ، ولفظه: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسْوَةٍ مَنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: " يَا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ، اخْتَضِبْنَ عَمْسًا، وَاخْتَفِضْنَ وَلَا تَنْهَكْنَ، فَإِنَّهُ أَحْظَى لِإِنَاثِكُنَّ عِنْدَ أَزْوَاجِهِنَّ، وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنَعِّمِينَ".

وفيه إسناده مِنْدَل بنُ عَلِي. قال الحافظ[1]: "ضَعِيفٌ"

الثاني: هو ما أخرجه ابن عدي (٣/ ٩٠١) من طريق خالد بن عمرو القرشي عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبيه ، ولفظه: "أَنّ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُّ عَلَيه وسَلَّم قَال: يَا مَعْشَرَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ، اختضبن غمساً وَاخْتَفِضْنَ، ولاَ تُنْهِكْنَ فَإِنَّهُ أَسْرَى للوجه وأحْظَى عند الزَّوْجِ".

قَالَ ابنُ عَدِي: "وهذه الأحاديث التي رواها خالد عن الليث عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ كلُها باطلة. وعندي أن خالد بن عَمْرو وضَعها على الليث، ونسخةُ الليث عن يزيد بن أبي حبيب عندنا من حديث يَحْيى بن بُكَير وقتيبة، وابن رمح، وابن زغبة ويزيد بن موهب، وليس فيه من هذا شيء".

ورماه يحيى بن مَعين بالكَذب، ونَسَبَه صالح جَزَرَة وغيرُه إلى الوضْع[2].

---

[1] التقريب رقم الترجمة (٦٨٨٣)

[2] التقريب رقم الترجمة (١٦٦٠)

والحديث كما ترى روي من أجه وطرق عدة، وكل طريق منها لا يخلو من مقال وبعضها أشد ضعفاً، ولكن بمجموع الطرق يَرْتَقِي للحُسن لغيره، ولا سيَّما حديثي علي وأنس رضي الله عنهما، ويَدُلُّ على أن للقصة أصلاً.والله أعْلَمُ.

خلاصة الأحاديث الواردة في المسألة:

مما سبق تبين أن الأحاديث المرفوعة التي وردت في ختان الإناث أربع:

الحديث الأول: حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:"الخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ"، ودلّ على مشروعية الختان وسمى ذلك أنه مكرمة أي سنة، لكنه حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ولا يَثْبتُ عنه.

الحديث الثاني: حديث عائشة و أَبِي هُرَيْرَةَ وغيرهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الخِتَانَ بِالخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ». وهذا الحديث استدل على وجود الختان في الجنسين في عهد التنزيل، وهو حديث صحيح متفق عليه.

الحديث الثالث: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». واستدل هذا الحديث على مشروعية الختان في الجنسين، وأن ذلك من الفطرة، وهي الدين. وهو حديث صحيح متفق عليه.

الحديث الرابع: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- «اخْفِضِي، وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ». وفي لفظ: «لاَ تُنْهِكِى؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ».

وهذا الحديث استدل به على وجوب ختان الإناث، لوجود الأمر بذلك. وهو حديث حسن بمجموع طرقه.

المَبْحَثُ الثَّانِي:

دِرَاسِةٌ فِقْهِيةٌ في خِتَانُ الإِنَاثِ

المبحث الثاني: أقوالُ الفُقهاءِ في حُكم خِتَانِ الإِنَاثِ

مَدْخَلٌ:

اتفق المسْلِمُون مع اختلاف مَذَاهِبِهم الفِقْهِيّة على مشروعيَّةِ الخِتَان للرّجُلِ والمرأة.

قال الإمام ابن هبيرة الشيباني[١]: "اتَّفقُوا على أَن الْخِتَان فِي حق الرِّجَال، والخفاض فِي حق الْأُنْثَى مَشْرُوع".

وقال أبو مُحمد ابن حزم: "وَاتَّفَقُوا على إباحة الْخِتَان للنِّسَاء"[٢].

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي[٣]: "وختان المرأة مشروع بغير خلاف، وفي وجوبه عَن أحمد روايتان، على قولِه: بوجبه على الرجال.

وقال شمس الدين ابن القيّم: "لَا خلاف فِي اسْتِحْبَابه للْأُنْثَى وَاخْتلف فِي وُجُوبه وَعَن أَحْمد فِي ذَلِك رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا يجب على الرِّجَال وَالنِّسَاء"[٤].

---

[١] اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٣٤٢).

[٢] مراتب الاجماع صـ(١٥٧). ومقصود قوله رحمه الله: "واتفقوا.." هو اتفاق جميع العلماء ؛ ذكره في مقدمة الكتاب، و قال : إنما نعني بقولنا : (العلماء) : مَن حُفِظ عنه الفتيا من الصحابة ، والتابعين، وتابعيهم، وعلماء الأمصار ، وأئمة أهل الحديث، ومن تبعهم ، رضي الله عنهم أجمعين . اهـ

[٣] فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب (١/ ٣٧٢).

[٤] تحفة المودود بأحكام المولود صـ(١٩٣).

ومما يدلُّ على مشروعيّتِه وَوُجُودِه في صَدرِ الإسلام قولُه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الخِتَانَ بِالخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ »[١]. وفيه دليلٌ واضحٌ على أن النِّساء كن يَخْتَتِنَ.

وإنما اختلفوا في وجوبه عليهما وإن كان الخلاف في المرأة قوياً؛ لكن لكونِ هذه الورقة مُخَصصةً لختان الإناث سيكون الكلامُ في أمرها، فأقول مستعيناً بربي:

اختلفوا في حكم ختان المرأة مع اتفاقهم على مشروعيته إلى قولين أساسيين.

القول الأول: أنه واجبٌ على الذكور والإناث. قال به عطاء[٢]. والشافعي وجمهورُ أصحابه[٣]. وأحمدُ في أظهر الروايتين عنه، صحّحها بعضُ الحنابلة وذكروا أنه المَذهب[٤]، وبعضُ المالكية[٥].

فائدة: ذكر ابن الحاج الفاسي أن السُّنَّةَ فِي خِتَانِ الذَّكَرِ إظْهَارُهُ، وَفِي خِتَانِ النِّسَاءِ إخْفَاؤُهُ[١].

---

[١] وهو من أحاديث هذا البحث وسبق تخريجه في المتن.

[٢] فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٠/ ٣٤٠).

[٣] نهاية المطلب (١٧/ ٣٥٤)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٩٥)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/ ١٨٠).

[٤] المبدع في شرح المقنع (١/ ٨٣)، و الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل(١/ ٩٧). ونَيْلُ المَآرِب بشَرح دَلِيلُ الطَّالِب (١/ ٥٧).

[٥] كتاب القوانين الفقهية لأبي القاسم الغرناطي (ص١٢٩).

القول الثاني: أنه سنّةٌ ومَكْرُمةٌ في حقِّها وليس بواجبٍ وجوبَ فرضٍ، ولكن يأثم تاركوه، أو سنّةٌ واجبةٌ أي مُؤكّدةٌ. قال به: أبو حنيفة[٢]. ومالكٌ[٣]. وأحمدُ في رواية[٤]. ، وهو وجه للشافعية[٥].

تنبيه: أطلق بعض أهل العلم – ولا سيما بعض الحنفية والمالكية – على حكم هذه المسألة أنها مَكْرُمة؛ ومرادُهم في ذلك أنها بمعنى سنّة؛ وإنما أطلقوا عليها لفظ مَكْرُمة اتباعاً للفظ الحديث –أعني حديثَ شدّاد– الذي مَرّ بنا في أحاديث الباب.

---

[١] الْمُدْخَل إِلَى تَنْمِيَةِ الْأَعْمَالِ بِتَحْسِينِ النِّيَّاتِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى بَعْضِ الْبِدَعِ وَالْعَوَائِدِ الَّتِي انْتُحِلَتْ وَبَيَانِ شَنَاعَتِهَا وَقُبْحِهَا (٣/ ٢٩٦).

[٢] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ (٤/ ٢٢٦). ورد المحتار على الدر المختار (٦/ ٧٢٨).

[٣] متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص(٨٣)، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني(١/ ٣٩٤)، وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٩٦)، شرح مختصر خليل للخرشي (٣/ ٤٨).

[٤] المغني لابن قدامة (١/ ٦٤)، فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب (١/ ٣٧٢)، تحفة المودود بأحكام المولود صـ(١٩٣).

[٥] روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/ ١٨٠).

الأدلة والمناقشة والترجيح:

استدلوا القائلون بالوجوب بأدلة شرعيّة وعقلية:

الدليل الأول: قول الله تَعَالَىٰ: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾﴾[1] مع ما جاء في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالقَدُّومِ». ووجه الدلالة أننا أمرنا باتباع إبراهيم عليه السلام في تلك الأمور التي كان يفعلها، فكانت في شرعنا ويستوي في ذلك الرجال والنساء.

الدليل الثاني: أثر عبدالله بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} [البقرة: ١٢٤] قَالَ: " ابْتَلاَهُ اللهُ بِالطَّهَارَةِ، خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ وَخَمْسٌ فِي الجَسَدِ؛ فِي الرَّأْسِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَالمَضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَالسِّوَاكُ، وَفَرْقُ الرَّأْسِ، وَفِي الجَسَدِ: تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَالخِتَانُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَغَسْلُ مَكَانِ الغَائِطِ وَالبَوْلِ بِالمَاءِ" أخرجه عبدالرزاق في تفسيره[2] ومن طريقه الحاكم في مستدركه[3] ، ومن طريقه البيقهي[1]. قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.

---

[1] سورة النحل: (١٢٣)

[2] تفسير القرآن لعبدالرزاق الصنعاني صـ(٥٧).

[3] المستدرك (٢/ ٢٩٣).

وَوَجْهُ الدَلالة أن الابتلاءَ الذي ابتلاه الله به نَبِيَّهُ إبراهيمَ منه الاختنان، وأمرنا باتباع إبراهيم عليه السّلام، ويستوي في ذلك الرجال والنِّسَاء.

الدليل الثالث: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ»[٢].

ووجه الدلالة أن الختان من الفطرة، والفطرة هي الدين، فدلّ على والوجوب في حق الرجال فإذا ثبت هذا ثبت للمرأة -أيضاً، وتقرر في الأصول أن الخطاب الشرعي يستوي فيه الرجال والنساء في غير جمع المذكر السالم؛ لأَنَّ تَغْلِيبَ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ لَيْسَ مَحَلَّ نِزَاعٍ. وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي الَّذِي يَتَبَادَرُ مِنَ الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وإليه أشار صاحب المراقي:

وَمَا شُمُوْلُ مَنْ لِلأُنْثَى جَنَفُ ... وَفِي شَبِيْهِ الْمُسْلِمِيْنَ اخْتَلَفُوْا.

الدليل الرابع: حديث أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- «اخْفِضِي، وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ». وفي لفظ: «لاَ تُنْهِكِي؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ»[٣].

---

[١] السنن الكبرى (١/ ١٤٩).

[٢] من أحاديث البحث، وتخريجه في صلب البحث.

[٣] من أحاديث البحث، وتخريجه في صلب البحث.

ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أمر أم عطية بخفض الجواري، والأمر يقتضي الوجوب، ما لم يوجد صارف عن ذلك، وليس ثمة صارف.

الدليل الخامس: حَدِيثُ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ» ورواه عبدالزراق[١] ، وأحمد[٢] ، وأبو داود[٣] وهو حديث حسن، وفيه أمر بالاختتان، والأمر يقتضي الوجوب. وهذا الأمر وإن كان خطاباً لرجل لكن الأصل في الخطاب الشرعي أنه يَعُمُّ الجِنْسَين، إلا بدليل دلّ على الاختصاص.

الدليل السادس: أن سترَ العَورة واجبٌ، فلولا أن الختان واجب لم يَجُزْ هَتْكُ حُرمةِ المختون بالنظر إلى عورته من أجله؛ ولأنه من شعار المسلمين، فكان واجباً، كسائر شعارهم[٤].

الدليل السابع: أنه قطعُ عضوٍ صحيحٍ من البدن، يَتَألمُ بقطعه، فلم يقطع إلا واجباً، كاليد والرجل[٥].

---

[١] المصنف (٦/ ٩)

[٢] مسند الإمام أحمد (٢٤/ ١٦٣ رقم الحديث ١٥٤٣٢)

[٣] سنن أبي دواد (ك/ الطهارة/ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ)

[٤] المغني لابن قدامة (١/ ٦٤).

[٥] المصدر نفسه (٩/ ١٨٠).

أدلة القائلين بأنه سنّة أو مَكْرُمةٌ أو سنّةٌ واجبةٌ:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: :"الخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ"[١].

الدليل الثاني: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ»[٢]. ووجه الدلالة أن الخصال المذكورة المقرونة بالختان في الحديث مُستحبّة فدلّ ذلك على أن الختان سنّة بدلالة الاقتران.

التَرْجِيْحُ:

الذِي أَمِيلُ إليه وأراه صَواباً -والعِلمُ عندَ اللهِ- هو القَوْلُ الأوَلُ القائلُ بوُجُوبِ الخِتَانِ للرِّجَالِ والنِّساءِ؛ وذلك:

١) لقُوّة ما استَدَلُوا به على ذلك ثبوتاً واستدلالاً.

٢) ولِضَعفِ أدلةِ المُخَالِفِين لهم.

---

[١] وهو من أحاديث هذا البحث وسبق تخريجه في المتن.

[٢] من أحاديث البحث، وتخريجه في صلب البحث.

الحِكْمَةُ فِي تَشرِيعِ خِتَانِ الإِنَاثِ:

قال شيخُ الإسلامِ رحمه الله: "وَالْمَقْصُودُ مِنْ خِتَانِ الْمَرْأَةِ تَعْدِيلُ شَهْوَتِهَا فَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ قلفاء كَانَتْ مُغْتَلِمَةً شَدِيدَةَ الشَّهْوَةِ. وَلِهَذَا يُقَالُ فِي الْمُشَاتَمَةِ: يَا ابْنَ القلفاء فَإِنَّ القلفاء تَتَطَلَّعُ إلَى الرِّجَالِ أَكْثَرَ وَلِهَذَا يُوجَدُ مِنْ الْفَوَاحِشِ فِي نِسَاءِ التتر وَنِسَاءِ الْإِفْرِنْجِ مَا لَا يُوجَدُ فِي نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا حَصَلَتْ الْمُبَالَغَةُ فِي الْخِتَانِ ضَعُفَتْ الشَّهْوَةُ فَلَا يَكْمُلُ مَقْصُودُ الرَّجُلِ فَإِذَا قُطِعَ مِنْ غَيْرِ مُبَالِغَةٍ حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِاعْتِدَالِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ"[1].

وقال ابن نجيم المصري: " -الخِتان- سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ إذْ جِمَاعُ الْمَخْتُونَةِ أَلَذُّ"[2].

في القَوَلَينِ المَذْكُورَينِ مَقصُودَان من مَقاصِد خِتَانِ الإِنَاثِ وهما: تَعْدِيلُ شَهْوَةِ المَرأةِ، وَكَونُ المَخْتُونةِ أَلَذُ جِمَاعاً من غيرِ المَخْتُونةِ.

---

[1] مجموع الفتاوى (٢١/ ١٤٤).

[2] البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٩٦).

الخاتمة والتوصيات

الخاتمة والتوصيات:

أحمد الله الذي وفَقَنِي لكتابة هذه الورقات التي أرجو منه أن تكون نافعةً لي ولمن يُطَالِعُها من المسلمين.

وفي خِتَام هذه الوَرَقات أُحِبُّ أن أُذَيِلَها بِشيءٍ من أَهِمِّ ما توصلتُ إليه وشَيءٍ مما يَصْلحُ أن يكون توصيةً.

- أجمعتْ الأمةُ على أن خِتَانَ الإِنَاثِ مشروعٌ، وإنما اختلفوا في حُكْمِه.
- لم يصحّ فيما يخص بخِتَانِ الإِنَاثِ إلا حديث أم عَطِيّة رضي الله عنها.
- القولُ بوُجُوبِ خِتَانِ الإِنَاثِ أرجحُ دليلاً وأوضحُ تعليلاً من القول بِسُنِيّته.
- لم أقفْ على دليلٍ للقائلين بِسُنِيّة خِتَانِ الإِنَاثِ إلا حديث شَدّاد بن أوس، ولم يصحّ.
- جرت العادةُ على أن ختَانِ النِّسَاءِ لا يُعلن، بل ينبغي إخْفَاؤُهُ؛ وبذلك يرتفع ما استشكله البعض من أن خِتَانَ الإِنَاثِ لم يُنقل عن السَّلف كثيراً، مما يدُّل على أنه لم يكن مشروعاً.
- لمشروعية خِتَانِ الإِنَاثِ قصوداً شرعيّةً من أَهَمِهَا: تعديلُ شَهْوَة الإِنَاثِ، وحُصُولُ لَذَّةِ الجِمَاعِ أكثرَ من غيرِ المَخْتُونَةِ.
- لِخِتَانِ الإِنَاثِ فوائدُ صِحيّةٌ ونَفْسِيّةٌ نصّ عليها الأطباء.

- أُوْصِي للهئيآت المحليّةِ الكُفُّ عن الخَوْضِ في مسائلَ الشَّرْعِ، وتركُ الأمر لأهْلِ العِلْمِ والفقهِ في الدِّينِ، كما أُوْصِيْهِم بِتركِ التَرَخُصِ وتَتَبُعِ زَلّاتِ بعضِ العلماء بُغيةَ حصولِ عرضٍ من الدينا.
- أوصي الباحثين ولا سيّما من أهل بلدي التصدي لما يَطْرَحُه المغرضون لتلبيس العوام في دينهم.

تَمّ المرادُ ، والله أعلم بالصَوابِ، وصَلى اللهُ وسلَّم على عبدِالله ورسُولِه مُحَمَدٍ وعلى آله وصَحَابته أجمعين.

وكان الفراغُ منه في صباح يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة من عام ١٤٤١هـ في مدينة بُرْعُو المحروسة

فهرس

المراجع المصادر

فهرس المراجع والمصادر

١- القرآن الكريم

٢- إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ، المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى : ٧٠٢هـ)،ت/ مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس/ الناشر : مؤسسة الرسالة/ ط: الأولى ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

٣- اختلاف الأئمة العلماء : لمُحَمد بن يحيى بن هُبَيْرَةالذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (المتوفى: ٥٦٠هـ)/ ت: السيد يوسف أحمد/ الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت/ ط: الأولى، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

٤- الأدب : أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٢٣٥هـ)/ ت: د. محمد رضا القهوجي/ الناشر: دار البشائر الإسلامية - لبنان/ ط: الأولى، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

٥- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي (المتوفى: ٨٨٥ هـ)/ ت: الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو/ الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة - جمهورية مصر العربية/ ط: الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م

٦- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم ، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى : ٩٧٠هـ)/ الناشر : دار المعرفة/ مكان النشر : بيروت

٧- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٨٠٤هـ)/ ت:

مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال/ الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية/ ط: الاولى، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م

٨- البيان في مذهب الإمام الشافعي: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ)/ ت: قاسم محمد النوري/ الناشر: دار المنهاج - جدة/ ط: الأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م

٩- تاريخ أسماء الثقات لعمر بن أحمد أبو حفص الواعظ/ سنة الولادة ٢٩٧/ سنة الوفاة ٣٨٥/ ت/ صبحي السامرائي/ الناشر الدار السلفية/ سنة النشر ١٤٠٤ - ١٩٨٤

١٠- التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي/ سنة الولادة ١٩٤/ سنة الوفاة ٢٥٦/ ت/ السيد هاشم الندوي/ الناشر دار الفكر

١١- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري) للإمام محمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري. ت/ محمد زهير بن ناصر الناصر. الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. ط/ الأولى، ١٤٢٢هـ

١٢- الجرح والتعديل لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: ١٣٣٢هـ)/ الناشر: مؤسسة الرسالة (١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م)

الجرح والتعديل :لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧هـ)/ الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند/ دار إحياء التراث العربي - بيروت/ ط: الأولى، ١٢٧١ هـ ١٩٥٢ م

١٣- السنن الصغير أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى : ٤٥٨هـ)

١٤- السنن الكبرى لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي/ الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت/ ط: الأولى ، ١٤١١ – ١٩٩١/ ت/ د.عبد الغفار سليمان البنداري أسيد كسروي حسن

١٥- السنن الكبرى للبيهقي لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى : ٤٥٨هـ)

١٦- الضعفاء الكبير للعقيلي لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (المتوفى: ٣٢٢هـ)/ ت/ : عبد المعطي أمين قلعجي/ الناشر: دار المكتبة العلمية – بيروت/ ط: الأولى، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م

١٧- العيال لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ) ت/ د نجم عبد الرحمن خلف/ الناشر: دار ابن القيم – السعودية – الدمام / ط: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م

١٨- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: ١١٢٦هـ)/ ت: رضا فرحات/ الناشر: مكتبة الثقافة الدينية

١٩- الكامل لأبي أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى: ٣٦٥هـ)/ ت/ عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض/ وعبد الفتاح أبو سنة/ الناشر: الكتب العلمية – بيروت-لبنان/ ط/ الأولى، ١٤١٨هـ١٩٩٧م

٢٠- الكنى والأسماء للإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين/ ت/ عبد الرحيم محمد أحمد القشقري/ دار النشر: الجامعة الإسلامية – المدينة النبوية. سنة النشر: ١٤٠٤ هـ/ ط/ الأولى.

٢١- المبدع في شرح المقنع : لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: ٨٨٤هـ)/ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان/ ط: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

٢٢- المخلصيات : لمحمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي المخَلِّص (المتوفى: ٣٩٣هـ)/ ت: نبيل سعد الدين جرار/ الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر/ ط: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

٢٣- الْمُدْخَلِ إِلَى تَنْمِيَةِ الْأَعْمَالِ بِتَحْسِينِ النِّيَّاتِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى بَعْضِ الْبِدَعِ وَالْعَوَائِدِ الَّتِي أُنْتُحِلَتْ وَبَيَانِ شَنَاعَتِهَا وَقُبْحِهَا. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (المتوفى: ٧٣٧هـ). الناشر: دار التراث. ط/ بدون طبعة وبدون تاريخ

٢٤- المراسيل لابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧هـ)/ ت/ شكر الله نعمة الله قوجاني / الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت/ ط/ الأولى، ١٣٩٧

٢٥- المستدرك أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٠٥هـ)/ ت/ مصطفى عبد القادر عطا/ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت/ ط/ الأولى، ١٤١١ - ١٩٩٠

٢٦- المسند المؤلف: للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ). ت/ شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي.الناشر: مؤسسة الرسالة. ط/ الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

٢٧- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. (صحيح مسلم). للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ) ت/ محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

٢٨- المصباح المنير : لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي/ الناشر : المكتبة العلمية - بيروت

٢٩- المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت. ط/ الثانية ، ١٤٠٣ . ت/ حبيب الرحمن الأعظمي

٣٠- المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (سنة الولادة ٢٦٠/ سنة الوفاة ٣٦٠) ت/ طارق بن عوض الله بن محمد،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني/ الناشر دار الحرمين/ سنة النشر ١٤١٥

٣١- المعجم الصغير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني/ الناشر : المكتب الإسلامي،دار عمار - بيروت،عمان/ ط: الأولى ، ١٤٠٥هـ=١٩٨٥م/ ت/ محمد شكور محمود الحاج أمرير

٣٢- المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني/ سنة الولادة ٢٦٠/ سنة الوفاة ٣٦٠/ ت/ حمدي بن عبدالمجيد السلفي/ الناشر مكتبة الزهراء/ سنة النشر ١٤٠٤ - ١٩٨٣/ مكان النشر الموصل.

٣٣- المغني : لأبي أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى : ٦٢٠هـ)/ ت/ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو/ ط: عالم الكتب/ ط: الثالثة/ سنة النشر: ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م،

٣٤- المقصد العلي فى زوائد مسند أبي يعلى الموصلي: لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: ٨٠٧هـ)/ ت: سيد كسروي حسن/ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

٣٥- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح صحيح مسلم) الإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ).الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. ط/ الثانية، ١٣٩٢

٣٦- بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام: لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (المتوفى : ٦٢٨هـ)/ ت: د. الحسين آيت سعيد/ الناشر : دار طيبة – الرياض/ ط : الأولى ، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م ت/ محمود بن شعبان بن عبد المقصود ومجدي بن عبد الخالق الشافعي وآخرون. الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. ط/ الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

٣٧- تاريخ أصبهان: : لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠هـ). ت/ سيد كسروي حسن.الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت. ط/ الأولى، ١٤١٠ هـ-١٩٩٠م

٣٨- تاريخ بغداد لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي/ سنة الولادة ٣٩٣/ سنة الوفاة ٤٦٣/ ت/ الناشر دار الكتب العلمية/ مكان النشر بيروت

٣٩- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ: لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ)/ الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: ١٠٢١ هـ)/ الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة/ ط: الأولى، ١٣١٣ هـ

٤٠- تحفة المودود بأحكام المولود: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ)/ الناشر: مكتبة دار البيان - دمشق/ ط: الأولى، ١٣٩١ - ١٩٧١/ ت/ عبد القادر الأرناؤوط

٤١- تخريج أحاديث الإحياء لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: ٨٠٦هـ)/ الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان/ ط: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

٤٢- تفسير القرآن. لعبدالرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة ٢١١ هجرية. الناشر: دار الكتب العلمية. ط/ الأولى

٤٣- تقريب التهذيب رقم الترجمة أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)/ ت: محمد عوامة/ الناشر: دار الرشيد - سوريا/ ط:الأولى، ١٤٠٦ - ١٩٨٦

٤٤- تقريب التهذيب. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ) ت/ محمد عوامة الناشر: دار الرشيد - سوريا. ط/ الأولى، ١٤٠٦ - ١٩٨٦

٤٥- تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣٧٠هـ)/ ت: محمد عوض مرعب/ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت/ ط: الأولى، ٢٠٠١م

٤٦- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني . لأبي الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط) (المتوفى: ١١٨٩هـ)ت/ يوسف الشيخ محمد البقاعي. الناشر: دار الفكر – بيروت. تاريخ النشر: ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

٤٧- رد المحتار على الدر المختار . لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت. ط/ الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م

٤٨- روضة الطالبين وعمدة المفتين : لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)/ ت: زهير الشاويش/ الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان/ ط: الثالثة، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م

٤٩- سنن أبي داود : لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني (المتوفى : ٢٧٥هـ) / ت: محمد محيي الدين عبد الحميد/ الناشر : دار الفكر

٥٠- سؤلات ابن طهمان لأبي زكريا ابن معين. نسخة الشاملة.

٥١- سؤلات أبي عبيد الآجري: لأبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني/ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني/ سنة الولادة ٢٠٢/ سنة الوفاة ٢٧٥/ ت/ محمد علي قاسم العمري/ الناشر الجامعة الإسلامية/ سنة النشر ١٣٩٩ – ١٩٧٩/ مكان النشر المدينة المنورة

٥٢- شرح صحيح البخاري لابن بطال : لابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: ٤٤٩هـ)/ ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم/ دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض/ ط: الثانية، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م

٥٣- شرح مختصر خليل للخرشي: لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: ٩٥٤هـ)/ الناشر: دار الفكر/ ط: الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م

٥٤- شعب الإيمان: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)/ ت: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد/ و مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي – الهند/ الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند/ ط: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

٥٥- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها. لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبِي الشيخ الأصبهاني (المتوفى: ٣٦٩هـ) ت/ عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي. الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت. ط/ الثانية، ١٤١٢ – ١٩٩٢

٥٦- طرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي سنة الولادة/ سنة الوفاة ٨٠٦هـ/ ت: عبد القادر محمد علي/ الناشر دار الكتب العلمية. سنة النشر ٢٠٠٠م/ مكان النشر بيروت

٥٧- علل الحديث. لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧هـ) ت/ فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي. الناشر: مطابع الحميضي. ط/ الأولى، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

٥٨- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩ . قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب

٥٩- فتح الباري شرح صحيح البخاري. للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ)

٦٠- كتاب العين: أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي/ الناشر : دار ومكتبة الهلال / ت : د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي

٦١- كتاب القوانين الفقهية لأبي القاسم الغرناطي. نسخة الشاملة.

٦٢- كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبَدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى : ٣٥٤هـ)

٦٣- لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ)/ الناشر: دار صادر - بيروت/ ط: الثالثة - ١٤١٤ ه

٦٤- متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني : ابن أبي زيد القيرواني ، عبد الله بن عبد الرحمن (المتوفى : ٣٨٦هـ). الناشر : دار الفكر.

٦٥- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة ٨٠٧/ بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر/ جميع الكتاب مدقق مرتين/ تم التدقيق الثاني بالمقابلة مع طبعة دار الفكر، بيروت، طبعة ١٤١٢ هـ، الموافق ١٩٩٢ ميلادي

٦٦- مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار. لأبي العباس الأصم محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري (٣٤٦ هـ) وإسماعيل الصفار أبو علي

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل البغدادي (٣٤١ هـ) ت/ نبيل سعد الدين جرار. الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة مجاميع الأجزاء الحديثية (٣)] ط/ الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

٦٧- مراتب الاجماع: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد/ سنة الولادة ٣٨٣/ سنة الوفاة ٤٥٦/ الناشر دار الكتب العلمية/ مكان النشر بيروت

٦٨- مسند البزار: لأبي بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ عَمْرٍو البَصْرِيُّ الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الحَافِظُ الكَبِيْرُ، أَبُو بَكْرٍ أَحْمَد بن عَمْرِو بنِ عَبْدِ الخَالِقِ البَصْرِيُّ، البَزَّارُ، صَاحِبُ (المُسْنَدِ) الكَبِيْرِ، الَّذِي تَكَلَّمَ عَلَى أَسَانِيدِه./ وُلِدَ: سَنَةَ نيف عَشْرَة وَمائَتَيْنِ./ ومَاتَ: فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِيْنَ وَمائَتَيْنِ.

٦٩- مسند الشاميين: لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني [٢٦٠ - ٣٦٠]/ ت: حمدي بن عبدالمجيد السلفي/ الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت/ ط: الأولى، ١٤٠٥ - ١٩٨٤

٧٠- معالم السنن: لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي (٢٨٨ هـ)

٧١- معرفة الصحابة: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي (المتوفى: ٣٩٥هـ)/ ت: الأستاذ الدكتور/ عامر حسن صبري/ الناشر: مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة/ ط: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م الناشر: المطبعة العلمية – حلب/ ط: الأولى ١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م

٧٢- - ميزان الاعتدال: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ)/ ت: علي محمد البجاوي/ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت – لبنان/ ط: الأولى، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م

٧٣- نهاية المطلب : لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨هـ)/ ت: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب/ الناشر: دار المنهاج/ ط: الأولى، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م

٧٤- نَيْلُ المَآرِب بشَرح دَلِيلُ الطَّالِب : لعبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّيْبَاني (المتوفى: ١١٣٥هـ)/ ت: الدكتور محمد سُليمان عبد الله الأشقر - رحمه الله -/ الناشر: مكتبة الفلاح، الكويت/ ط: الأولى، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م

فهرس

الموضوعات

فهرس الموضوعات

المقدمة ٣
وأما المبحث الأول: فأذكر فيه مرويات السّنّة في خِتَانُ الإِنَاثِ ٦
وأما المبحث الثاني: ففيه دراسة فقهية في المسألة. ٦
وأما الخاتمة: فأذكر فيها أهم ما توصلتُ إليه من نتائج. ٦
منهجي في هذا البحث: ٦
توطئة: ٨
تعريف الختان: ٩
الحديث الأول: عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:"الخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ ١١
الحديث الثاني: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَعَدَ. ١٦
الحديث الثالث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْفِطْرَةُ ١٨
معنى الفطرة: ١٨
الحديث الرابع: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ» ٢٠
المَبْحَثُ الثَّانِي: ٣٢
دِرَاسِةٌ فِقْهِيةٌ في خِتَانُ الإِنَاثِ ٣٢
المبحث الثاني: أقوالُ الفُقهاءِ في حُكم خِتَانِ الإِنَاثِ ٣٣
مَدْخَلٌ: ٣٣
التَرْجِيْحُ: ٣٩
الحِكْمَةُ في تَشريع خِتَانِ الإِنَاثِ: ٤٠
فهرس المراجع والمصادر ٤٥
فهرس الموضوعات ٥٧